

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



EXECUÇÃO PENAL · AULA 02

ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO

Arts. 61 a 81-B da LEP · quem faz o quê na execução penal

Art. 61

Juízo da Execução

Conselhos

192 questões reais

Objetivo: transformar um bloco cheio de competências parecidas em um mapa de prova. Aula curta, visual e baseada nas atribuições que as bancas mais trocam entre os órgãos.

MAPA DE PROVA

O assunto é curto. A pegadinha é a troca de órgão.

A banca não precisa inventar nada: basta pegar uma atribuição do Conselho Penitenciário e colocar no Patronato, ou trocar visita mensal por visita periódica.

BANCO UTILIZADO

192

QUESTÕES REAIS ÚNICAS

174 aproveitadas do arquivo bruto + 18 reais complementadas por pesquisa. O recorte cobre exatamente os órgãos do Título III da LEP.

LEITURA RECOMENDADA

25 min

Páginas 3-12 para teoria. Páginas 13-15 para pegadinhas, simulado e fechamento. Conceitos muito repetidos no banco recebem explicação completa.

PRIORIDADE TITÃ

ALTÍSSIMA
quem é órgão

ALTÍSSIMA
competências

ALTÍSSIMA
prazos/visitas

ALTA
composição/mandato

Conselhos

CNCP, Penitenciário e Comunidade: nomes parecidos, funções diferentes.

Juízo

Lei benéfica, regimes, benefícios, inspeção e interdição.

MP x DP

Fiscal da lei x defesa dos necessitados; mensal x periódica.

Departamentos

Política penitenciária nacional e coordenação local.

REGRA CENTRAL

Nesta aula, memorize sempre em quatro colunas: **órgão + função-núcleo + periodicidade + verbo de prova.**

ART. 61

São 8 órgãos. Decore o rol antes de qualquer detalhe.

1. CNPCP

Planeja, orienta e fiscaliza a política criminal e penitenciária.

2. Juízo da Execução

Decide e controla judicialmente a execução.

3. Ministério Público

Fiscaliza a execução e requer providências.

4. Conselho Penitenciário

Órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.

5. Departamentos

Executam e coordenam a política penitenciária.

6. Patronato

Assiste albergados/egressos e fiscaliza penas alternativas.

7. Conselho da Comunidade

Participação social: visita, entrevista, relatório e recursos.

8. Defensoria Pública

Defesa individual e coletiva dos necessitados na execução.

O QUE NÃO ESTÁ NO ROL DO ART. 61

JUÍZO DA CONDENAÇÃO

A LEP lista o **Juízo da Execução**. A banca usa “juízo da condenação” como distrator.

POLÍCIA PENAL

É órgão de segurança pública constitucional, mas **não integra o rol do art. 61** da LEP.

DIREÇÃO DO PRESÍDIO

Exerce funções administrativas importantes, mas **não aparece** como órgão autônomo do art. 61.

BIZU

CJ-MC-DPCD: Conselho Nacional · Juízo · Ministério Público · Conselho Penitenciário · Departamentos · Patronato · Conselho da Comunidade · Defensoria.

CNPCP · ARTS. 62-64

O órgão de diretriz nacional

SEDE E VÍNCULO

Capital

Sede na **Capital da República** e subordinado ao Ministério da Justiça, na literalidade da LEP.

COMPOSIÇÃO

13

Membros designados por ato do Ministério da Justiça.

MANDATO

2 anos

Renovação de **1/3 a cada ano**.

COMPETÊNCIAS QUE MAIS APARECEM

Verbo da LEP	O que significa para a prova
Propor diretrizes	Prevenção do delito, administração da Justiça Criminal, penas e medidas de segurança.
Avaliar	Avaliação periódica do sistema criminal.
Estimular pesquisa	Pesquisa criminológica.
Elaborar programa	Programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor.
Estabelecer regras	Arquitetura e construção de estabelecimentos penais/casas de albergados + critérios de estatística criminal.
Inspecionar/fiscalizar	Estabelecimentos penais e desenvolvimento da execução nos entes federativos.
Representar	Por sindicância/procedimento e por interdição do estabelecimento.

PEGADINHA

CNPCP **não emite parecer sobre indulto/comutação**. Essa é tarefa do **Conselho Penitenciário**. CNPCP pensa a política; Conselho Penitenciário atua como consultivo/fiscalizador da execução da pena.

JUÍZO DA EXECUÇÃO · ARTS. 65-66

Se envolve decisão judicial na execução, pense primeiro no juiz.

COMPETÊNCIA

A execução compete ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na ausência, ao juiz da sentença.

DECIDE

- lei posterior mais benéfica, mesmo após trânsito em julgado;
- extinção da punibilidade;
- soma/unificação de penas;
- progressão e regressão;
- detração e remição;
- sursis, livramento e incidentes da execução.

DETERMINA / AUTORIZA

- saídas temporárias;
- forma e fiscalização da pena restritiva de direitos;
- conversões previstas em lei;
- medidas de segurança, desinternação e restabelecimento;
- cumprimento em outra comarca e remoção legal;
- monitoramento eletrônico nas hipóteses legais.

Inspeção

Mensal

nos estabelecimentos penais.

Interdição

Pode interditar total ou parcialmente estabelecimento inadequado.

Conselho

Compõe e instala o Conselho da Comunidade.

Atestado

Emite anualmente atestado de pena a cumprir.

Lei benéfica

Não precisa revisão criminal para a aplicação na execução.

Súmula 192/STJ

Execução pode competir ao juízo estadual quando o preso está em estabelecimento estadual, ainda que condenação seja federal/militar/eleitoral.

CHAVE DE PROVA

“Aplicar lei posterior favorável”, “declarar extinta a punibilidade”, “autorizar saída temporária”, “inspecionar mensalmente” e “interditar” apontam diretamente para o **Juízo da Execução**.

MINISTÉRIO PÚBLICO · ARTS. 67-68

Fiscal da execução, não defensor do preso

FUNÇÃO-NÚCLEO

O MP **fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança**, oficiando no processo executivo e nos incidentes.

VISITA

mensal

Visita os estabelecimentos penais e registra presença em livro próprio.

O QUE O MP FAZ

Tipo	Incumbência
Fiscaliza	Regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento.
Requer	Providências do processo; excesso/desvio; medidas de segurança; conversões; progressão/regressão; revogações; internação/desinternação.
Recorre	Interpõe recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução.

MP X DEFENSORIA EM 20 SEGUNDOS

MP

Fiscal da legalidade da execução. Pode pedir medidas a favor ou contra o sentenciado, conforme a lei. Visita **mensalmente**.

VS

DEFENSORIA

Defende necessitados, individual e coletivamente. Pode recorrer também de decisão **administrativa**. Visita **periodicamente**.

PEGADINHA

A banca troca “mensalmente” por “periodicamente”. Para o MP, a LEP é expressa: **mensalmente**.

CONSELHO PENITENCIÁRIO · ARTS. 69-70

Consultivo + fiscalizador: essa definição cai muito.

NATUREZA

Órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.

NOMEAÇÃO

Membros nomeados pelo **Governador**, entre profissionais das áreas legais/correlatas e representantes da comunidade.

MANDATO

4 anos

AS 4 INCUMBÊNCIAS DO ART. 70**1. Parecer**

Indulto e comutação,
exceto

pedido de indulto fundado no estado de saúde do preso.

2. Inspeção

Inspeciona estabelecimentos e serviços penais.

3. Relatório

No
1º trimestre

de cada ano, ao CNPCP, sobre trabalhos do ano anterior.

4. Supervisão

Supervisiona patronatos e assistência aos egressos.

NÃO CONFUNDA

Pergunta	Resposta
Quem entrevista presos?	Conselho da Comunidade , não Conselho Penitenciário.
Quem define arquitetura prisional?	CNPCP , não Conselho Penitenciário.
Quem emite parecer de indulto/comutação?	Conselho Penitenciário .
Mandato de 2 anos?	CNPCP . Conselho Penitenciário = 4 anos.

MACETE

PISR: Parecer · Inspeção · (relatório no) 1º trimestre · Supervisão.

DEPARTAMENTOS PENITENCIÁRIOS · ARTS. 71-77

Execução administrativa da política penitenciária

PLANO NACIONAL

A LEP chama de **Departamento Penitenciário Nacional**: órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo/financeiro do CNPCP.

ATUALIZAÇÃO 2026

Na estrutura federal atual, o antigo DEPEN foi transformado em **SENAPPEN** em 2023, que continuou a exercer as competências dos arts. 71 e 72. Em prova de **literalidade da LEP**, observe que o texto legal ainda usa "Departamento Penitenciário Nacional".

ATRIBUIÇÕES NACIONAIS QUE CAEM

- acompanhar a fiel aplicação da LEP em todo o território;
- inspecionar e fiscalizar **periodicamente** estabelecimentos e serviços penais;
- assistir tecnicamente as Unidades Federativas;
- colaborar por convênios na implantação de estabelecimentos e serviços;
- colaborar na formação de pessoal penitenciário e no ensino profissionalizante;
- estabelecer cadastro nacional de vagas mediante convênios;
- acompanhar a progressão especial de mulheres do art. 112, §3º;
- coordenar e supervisionar estabelecimentos federais.

DEPARTAMENTO LOCAL

A legislação local **poderá criar** Departamento Penitenciário ou órgão similar. Sua finalidade é **supervisionar e coordenar** os estabelecimentos penais da unidade federativa.

BLOCO COMPLEMENTAR DO TÍTULO III

Diretor de estabelecimento: nível superior em Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais + experiência administrativa + idoneidade/aptidão. Deve residir no estabelecimento ou proximidades e dedicar tempo integral. Esse detalhe já apareceu em questão real.

PATRONATO · ARTS. 78-79

Assistência ao egresso + fiscalização de penas alternativas

Patronato pode ser público ou particular. Sua lógica é acompanhar quem está fora do cárcere fechado e ajudar na reintegração.

DESTINAÇÃO

2 públicos

Albergados + egressos.

FUNÇÃO PRÁTICA

Orienta, acompanha e fiscaliza modalidades cumpridas em meio aberto ou fora do estabelecimento.

AS 3 INCUMBÊNCIAS DO ART. 79

Orientar

Condenados à pena restritiva de direitos.

Fiscalizar

Prestação de serviços à comunidade + limitação de fim de semana.

Colaborar

Fiscalização das condições da suspensão e do livramento condicional.

DISTRATORES CLÁSSICOS

Se a alternativa disser...	Pense em...
"parecer sobre indulto e comutação"	Conselho Penitenciário.
"entrevistar presos"	Conselho da Comunidade.
"fiscalizar prestação de serviços à comunidade"	Patronato.
"assistir albergados e egressos"	Patronato.

MACETE

Patronato = **A-O-F-C**: Assistir · Orientar · Fiscalizar · Colaborar.

CONSELHO DA COMUNIDADE · ARTS. 80-81

A sociedade entra formalmente na execução penal.

COMPOSIÇÃO MÍNIMA

1

Representante de associação comercial ou industrial.

1

Advogado indicado pela Seção da OAB.

1

Defensor Público indicado pelo Defensor Público-Geral.

1

Assistente social, conforme a literalidade do art. 80.

Na falta da representação prevista, o Juiz da execução escolhe os integrantes.

AS 4 INCUMBÊNCIAS

VISITAR

Pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais da comarca.

ENTREVISTAR

Entrevistar presos. É uma das palavras mais usadas pela banca para identificar este órgão.

RELATAR

Relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário.

DILIGENCIAR

Buscar recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso/internado, em harmonia com a direção.

SEQUÊNCIA

V-E-R-D: Visita · Entrevista · Relatório · Diligência.

PEGADINHA

Relatório do Conselho da Comunidade é **mensal**. Relatório do Conselho Penitenciário ao CNPCP é no **1º trimestre do ano**.

DEFENSORIA PÚBLICA · ARTS. 81-A E 81-B

Defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias

A Defensoria vela pela regular execução da pena e da medida de segurança, atuando de forma individual e coletiva.

PODE REQUERER

- providências do processo executivo;
- lei posterior mais benéfica;
- extinção da punibilidade;
- unificação, detração e remição;
- excesso/desvio de execução;
- progressão, sursis, livramento, comutação e indulto;
- saídas temporárias e demais medidas listadas no art. 81-B.

TAMBÉM PODE

- requerer emissão anual do atestado de pena;
- interpor recursos de decisões **judiciais ou administrativas**;
- representar por sindicância/procedimento em caso de violação;
- visitar estabelecimentos e pedir apuração de responsabilidade;
- requerer interdição total ou parcial à autoridade competente.

PERIODICIDADE - CUIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
mensal

≠

DEFENSORIA
periodicamente

ERRO CLÁSSICO

“A Defensoria visitará mensalmente os estabelecimentos” = **ERRADO** pela literalidade do art. 81-B, parágrafo único. O texto diz **periodicamente**.

QUEM FAZ O QUÊ?

Esta tabela resolve a maior parte das trocas de competência.

Ação / detalhe	Órgão correto	Palavra-chave
Aplicar lei posterior favorável após trânsito	Juízo da Execução	decide
Declarar extinta a punibilidade	Juízo (DP pode requerer)	decisão
Inspecionar estabelecimento mensalmente	Juízo	mensal
Visitar estabelecimento mensalmente e registrar em livro	Ministério Público	mensal + livro
Visitar pelo menos mensalmente + entrevistar presos	Conselho da Comunidade	V-E-R-D
Visitar periodicamente	Defensoria Pública	periodicamente
Inspecionar/fiscalizar periodicamente em âmbito nacional	DEPEN/SENAPPEN	periodicamente
Emitir parecer sobre indulto/comutação	Conselho Penitenciário	exceto saúde
Arquitetura/construção + estatística criminal	CNPCP	regra/critério
Supervisionar patronatos e assistência aos egressos	Conselho Penitenciário	supervisão
Assistir albergados e egressos	Patronato	assistência
Fiscalizar PSC e limitação de fim de semana	Patronato	penas alternativas
Compor e instalar Conselho da Comunidade	Juízo da Execução	compor/instalar
Interditar diretamente estabelecimento inadequado	Juízo	interdita
Representar por interdição	CNPCP	representa
Requerer interdição à autoridade competente	Defensoria	requer

COMO AVALIA PODE COBRAR

A banca tende a trocar **um verbo** ou **um prazo**, mantendo o resto da alternativa verdadeiro. Leia devagar “inspecionar”, “visitar”, “representar”, “requerer”, “decidir”, “supervisionar”.

BIZU 95+

25 pegadinhas para a véspera

1. **Rol do art. 61:** tem 8 órgãos; Defensoria foi incluída em 2010.
2. **Juízo da condenação:** não substitui o Juízo da Execução no rol.
3. **CNCP:** 13 membros, mandato 2 anos, renovação de 1/3 ao ano.
4. **Conselho Penitenciário:** mandato 4 anos e membros nomeados pelo Governador.
5. **Indulto/comutação:** parecer = Conselho Penitenciário; exceção: pedido fundado na saúde.
6. **Arquitetura prisional:** CNCP, não Departamento nem Conselho Penitenciário.
7. **Pesquisa criminológica:** CNCP.
8. **Lei mais benéfica:** Juiz da execução aplica após trânsito.
9. **Saída temporária:** autorização = Juiz da execução.
10. **Atestado de pena:** Juiz emite anualmente; Defensoria pode requerer.
11. **Interdição:** Juiz interdita; CNCP representa; Defensoria requer.
12. **MP:** visita mensalmente e registra presença em livro próprio.
13. **Defensoria:** visita periodicamente, não mensalmente.
14. **Comunidade:** visita pelo menos mensalmente + entrevista presos.
15. **Relatório da Comunidade:** mensal ao Juiz + Conselho Penitenciário.
16. **Relatório do Conselho Penitenciário:** 1º trimestre ao CNCP.
17. **Patronato:** público ou particular.
18. **Patronato:** assiste albergados e egressos.
19. **PSC / limitação de fim de semana:** fiscalização = Patronato.
20. **Departamento local:** legislação local poderá criar; supervisiona e coordena estabelecimentos da UF.
21. **DEPEN/SENAPPEN:** acompanha fiel aplicação e fiscaliza periodicamente em âmbito nacional.
22. **SENAPPEN:** nome administrativo atual; LEP ainda usa "Departamento Penitenciário Nacional".
23. **Diretor:** superior em 5 áreas legais + experiência + idoneidade/aptidão.
24. **Conselho da Comunidade:** na falta de representação, juiz escolhe integrantes.
25. **MP x DP:** MP recorre de decisão judicial; DP de judicial ou administrativa.

PERIODICIDADE EM UMA LINHA

JUIZ

inspeciona mensalmente

MP

visita mensalmente

COMUNIDADE

visita pelo menos mensalmente

DEFENSORIA

periodicamente

SIMULADO RELÂMPAGO

14 itens - faça em 6 minutos

Todos os itens foram construídos a partir das trocas mais recorrentes do banco de 192 questões reais.

01	O Juízo da condenação integra o rol de órgãos da execução penal previsto no art. 61.	C / E
02	O CNPCP é composto por 13 membros, com mandato de dois anos e renovação de um terço a cada ano.	C / E
03	Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, inclusive quando o pedido de indulto se basear na saúde do preso, compete ao Conselho Penitenciário.	C / E
04	O Juiz da execução pode aplicar lei posterior mais favorável mesmo após o trânsito em julgado.	C / E
05	O Ministério Público visita periodicamente os estabelecimentos penais, sem periodicidade mínima prevista na LEP.	C / E
06	O Conselho Penitenciário tem mandato de quatro anos.	C / E
07	O Patronato fiscaliza o cumprimento da prestação de serviços à comunidade e da limitação de fim de semana.	C / E
08	O Conselho da Comunidade deve visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos da comarca e entrevistar presos.	C / E
09	A Defensoria Pública deve visitar mensalmente os estabelecimentos penais.	C / E
10	O Departamento Penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade federativa.	C / E
11	Compete ao CNPCP compor e instalar o Conselho da Comunidade.	C / E
12	A interdição direta de estabelecimento penal inadequado é competência do Juiz da execução.	C / E
13	O Conselho Penitenciário apresenta mensalmente relatório ao Juiz da execução e ao CNPCP.	C / E
14	A atual SENAPPEN exerce as competências atribuídas pela LEP ao antigo Departamento Penitenciário Nacional.	C / E

META TITÃ

0-2 erros: domínio alto. 3-4: releia páginas 4, 7, 10, 11 e 12. 5+: volte ao art. 61 e refaça a tabela "quem faz o quê".

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Chave
1	E	Art. 61 lista Juízo da Execução.
2	C	13 membros · 2 anos · 1/3 por ano.
3	E	Há exceção expressa para indulto fundado na saúde.
4	C	Art. 66, I.
5	E	MP visita mensalmente.
6	C	Art. 69, §2º.
7	C	Art. 79.
8	C	Arts. 80-81.
9	E	Defensoria visita periodicamente.
10	C	Art. 74.
11	E	Quem compõe/instala é o Juízo.
12	C	Art. 66, VIII.
13	E	Relatório do CP é no 1º trimestre ao CNPCP.
14	C	Transformação administrativa preservou competências legais.

SE VOCÊ SÓ PUDER REVER 8 COISAS

- 8 órgãos do art. 61;
- CNPCP: 13 / 2 anos / 1/3;
- CP: consultivo-fiscalizador / 4 anos;
- juiz: lei benéfica + benefícios + interdição;

- MP mensal; DP periódica;
- Comunidade = V-E-R-D mensal;
- Patronato = albergado/egresso + penas alternativas;
- DEPEN na LEP / SENAPPEN na estrutura atual.

FONTES E RASTREABILIDADE

Banco da aula: EP 02 - Órgãos da execução, 192 questões reais únicas, sendo 174 do bruto e 18 complementadas por pesquisa. **Materiais didáticos:** coleção enviada para a Mentoria Titã, incluindo os resumos de Execução Penal sobre órgãos da execução. **Legislação conferida:** Lei nº 7.210/1984, texto compilado oficial do Planalto, arts. 61 a 81-B, consultado em setembro de 2026. **Atualização administrativa:** SENAPPEN - transformação do antigo DEPEN em 2023, com continuidade das competências dos arts. 71-72.

LEITURA INTELIGENTE

Se o tempo estiver estourado: **p. 3 + p. 5 + p. 7 + p. 10-13**. Esse recorte concentra o núcleo de troca de competências que mais aparece.